

## 시정 요구 / 통 보

1. 제 목 : DIP자금대여 후 자금 사용용도 관리 불철저
2. 소관부점 : 기업희생지원처
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

기업희생지원처는 「업무분장세칙」 제22조 제6호에 따라 회생·부실  
징후·워크아웃기업(이하 “희생기업등”이라 한다)에 대한 지원을 위한  
출·투자 및 관리 업무를 수행하면서 2019년 11월부터 캄코기업지원  
금융(주)로부터 희생기업등에 대한 자금대여(이하 “DIP자금대여”라 한다)  
업무를 위탁 받아 수행하고 있고

2023. 7월 기준으로 [표 1]과 같이 자금 사용용도별 총 146건(미실행,  
완제제외)의 DIP자금대여가 실행되었다.

[표 1] 2023. 7월 기준 DIP자금대여 실행 현황

| 용도 | 세부용도 | 담보여부 | DIP자금대여 실행건수 |
|----|------|------|--------------|
|----|------|------|--------------|

“기재 생략”

---

\* 일부 DIP자금대여 건(00건)에 대해서는 부동산 등 근저당 설정됨

## 나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「캠코기업지원금융(주) 수탁 자금대여등 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제16조에 따르면 DIP자금대여 실행을 위해서 캠코기업지원금융(주) (이하 “회사”라 한다)는 요강 별지 제8호 서식 ‘여신거래기본약관’을 지원기업<sup>1)</sup>에게 교부하여 제출받아야 한다고 되어 있고

‘여신거래기본약관’ 제4조에 따르면 지원기업은 DIP자금대여를 통한 대여금을 정해진 용도 외에 다른 용도로 사용하지 못하도록 되어 있으며, 지원기업이 대여금을 정해진 용도 외에 다른 용도로 사용하는 등 ‘여신거래기본약관’ 제4조를 위반한 경우 회사는 요강 제38조제3항에 따라 지원기업의 대여금에 대하여 기한의 이익을 상실시킬 수 있다고 되어 있다.

따라서, 지원기업이 대여금을 정해진 용도 외에 다른 용도로 사용하지 않도록 공사는 DIP자금대여 이후에도 지원기업에 대한 지속적인 사후관리를 해야 한다.

## 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 운전자금 용도로 DIP자금대여가 실행된 121건<sup>2)</sup>에 대한 자금 사용용도 증빙 관리 실태를 점검한 결과

2020. 7. 7. DIP자금대여 승인을 받은 (주)□□□□의 경우(0억 원, 만기 0년) 2023. 5. 31.부터 이자납입이 지속적으로 연체(2개월 연체)되고 있음에도 최초 이자납입이 연체된 시점에서조차도 지원기업에게 자금 사용용도

---

1) DIP자금대여를 통해 자금지원이 실행된 기업을 말함

2) 대환자금의 경우 공사가 은행으로 직접 자금을 보내고, 시설자금은 근저당권을 설정하여 자금 사용용도 관리의 실익이 낮아 검토대상에서 제외함

증빙자료를 제출하도록 요청하지 않아 감사일 현재까지 대여금이 어떤 용도로 사용되었는지 확인할 수 없었고

2020. 10. 12. DIP자금대여 승인을 받은 (주)◆◆◆◆의 경우(0억 원, 만기 0년) 자금 사용용도 증빙자료로 ①운전자금 사용 내역서, ②거래 내역을 제출 받았으나, 자료가 단순히 엑셀로 작성되어 있어 신뢰성이 부족한 것으로 확인되는 등

[별표] “자금 사용용도 증빙 미제출·부실제출 명세”와 같이 감사일 현재까지 DIP자금대여 실행 건 중 자금 사용용도 증빙자료를 제출받지 않은 26건, 신뢰성이 낮은 증빙자료를 제출받은 5건 등 자금 사용용도 증빙자료가 없거나 부실한 총 31건이 확인되었다.

한편, 감사실은 2020. 5. 11.~19. 실시한 ‘기업 경영정상화 등 재기 지원 실태 특정감사’를 통해 기업회생지원처에 지원기업이 대여금을 사용용도에 맞게 사용하였는지 여부를 점검하는 등 DIP자금대여 이후 지원기업에 대한 사후관리 방안을 마련할 것을 통보하였고

이에 따라 부점에서는 [표 2]와 같이 2020. 9. 15. ①DIP자금대여 이후 지원기업으로부터 반기 1회 자금 사용용도 증빙을 제출받고, ②연 1회 이상 현장방문을 수행하여 대여금을 사용용도에 맞게 사용하였는지를 점검하는 사후관리 방안<sup>3)</sup>을 자체적으로 수립하였음에도

[표 2] 2020년 수립된 DIP자금대여 사후관리 방안 주요 내용

| 구 분     | 주요 내용 |
|---------|-------|
| “기재 생략” |       |

3) 대여자금용도 관리방안(안) 승인(□□□□□□-3825, 0000. 0. 00.)

자금 사용용도 증빙자료를 제출하도록 요청하지 않거나 신뢰성이 낮은 증빙자료를 제출받는 등 자금 사용용도 증빙에 대한 점검절차가 이루어지고 있지 않았는데

이는 2020년 수립된 사후관리 방안이 내부결재로만 남아있어 인사 이동 등에 따라 담당자가 변동될 경우 이에 대한 인수인계에 어려움이 있었기 때문인 것으로 확인<sup>4)</sup>되었다.

또한, 현재 담당자가 사후관리 방안이 수립된 사실을 알고 있었다고 하더라도 2020년 수립된 사후관리 방안은 지원기업에 대해 연 1회 이상 현장방문을 수행하도록 되어 있는데

현재 DIP자금대여 관리업무를 수행하고 있는 직원 수, 업무량 등에 비추어 현실적으로 어렵다는 점<sup>5)</sup>등을 종합적으로 고려하면 실효성 있는 사후관리 방안을 수립하여 내규화할 필요가 있었다.

[소관부점 의견] 기업회생지원처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 지원기업으로부터 누락된 자금 사용용도 증빙을 제출받도록 하고 대여금이 정해진 용도로 사용되었는지 확인하기 위한 방안을 마련하겠다고 하였다.

#### 4. 조치할 사항

기업회생지원처장은 자금 사용용도 증빙자료를 제출하도록 요청하지 않은 지원기업에 대해 신속하게 증빙자료를 제출하도록 요청하고(시정)

---

4) 현재 담당자는 지원기업에 대해 반기 1회 이내에 자금 사용용도 증빙을 제출받는다라는 사실을 인지하지 못한 채 불특정한 주기로 자금 사용용도 증빙을 제출받고 있는 것으로 확인됨

5) 현재 관련업무 담당자는 2명으로, 운전자금 용도로 DIP자금대여 실행중인 121건에 대해 연 1회 현장방문을 수행하기 위해서는 매주 1개 기업에 대한 현장방문을 수행해야 함

지원기업에 대한 자금 사용용도 관리를 철저히 할 수 있도록 증빙  
자료 제출시기, 인정 가능한 증빙자료 목록 등 실효성 있는 자금 사용  
용도 점검 및 사후관리 방안을 마련하여 요강에 반영하시기 바랍니다.

(통보)

[별 표]

자금 사용용도 증빙 미제출·부실제출 명세

(단위: 원)

| 순번 | 기업명 | 대여금 | 자금대여승인일 | 비고 |
|----|-----|-----|---------|----|
|----|-----|-----|---------|----|

“기재 생략”